



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Nº 0005075-84.2015.8.26.0619

Registro: 2017.0000469778

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0005075-84.2015.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante JESSE JEREMIAS ANGELO CAETANO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao recurso, considerando-se, desde logo, prequestionada toda a matéria arguida pela defesa, a fim de viabilizar a interposição de recursos às Instâncias Superiores. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FRANÇA CARVALHO (Presidente), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.

São Paulo, 22 de junho de 2017.

França Carvalho
RELATOR
Assinatura Eletrônica



COMARCA: **TAQUARITINGA**

APELANTE: **JESSE JEREMIAS ÂNGELO CAETANO**

APELADO: **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

VOTO Nº 38.093

A r. sentença de fls. 121 a 124, cujo relatório se adota, condenou **Jesse Jeremias Ângelo Caetano**, qualificado nos autos, à pena de quatro meses de detenção, em regime aberto, por infração ao artigo 147, *caput*, e ao artigo 129, § 9º, tudo na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Irresignado, recorre buscando a reforma da r. sentença condenatória e conseqüente absolvição, ante a ausência de provas, apenas em relação ao crime de ameaça (fls. 147 a 149).

O recurso foi regularmente processado. O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo (fls. 160 a 163).

É o relatório.

Não procede o inconformismo do apelante, uma vez que o crime de ameaça, a despeito da negativa do recorrente, restou bem caracterizado nos autos.

Com efeito. A vítima, em relato firme e convincente, narrou que o apelante, seu ex-companheiro, ingressou em sua residência (da vítima), e desferiu-lhe socos no rosto e chutes no corpo, despindo-a e colocando-a debaixo do chuveiro, momento em que apertou-lhe o pescoço e disse que iria matá-la.

Afirmou ter logrado se desvencilhar do apelante e empreender fuga, enrolada em um tapete, abrigando-se na casa de uma vizinha, sua prima.

A versão da ofendida é confirmada por Marielly Nunes dos Santos, vizinha e prima da ofendida, que esclareceu ter Jennifer chegado em sua casa, semi nua, gritando por socorro, dizendo estar sendo agredida por JESSE, ingressando ele, na sequência, dizendo que iria matá-la, novamente a agredindo no rosto e membros.

“Ainda que inexistam outras testemunhas do entrevero, Marielly não demonstrou ser inimiga do apelante, para poder



inventar imputações como as *ob oculos*, convincentes suas explicações e coerentes com os relatos da ofendida.

E o histórico de brigas e grosserias do apelante para com a ex companheira, por questões de ciúme prova que estas últimas indecorosas ações não se desencadearam de pontual nervosismo do apelante, visitado algum sentimento negativo naquele dia, mas decorrente de verdadeiro desprezo ao sexo oposto e à genitora, ao gênero feminino”, bem discorre a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, em judicioso parecer (fls. 161 a 162).

Forçoso destacar que nos crimes de ameaça a palavra da vítima assume papel preponderante na elucidação dos fatos e da autoria, mormente quando respaldada por outras provas dos autos, como no caso em exame.

Assim, o conjunto probatório amealhado durante a instrução criminal autorizava a condenação do apelante, que foi bem decretada, não havendo falar-se em dúvidas ou em insuficiência probatória.

E como as penas, fixadas no mínimo legal, não comportam reparos, preserva-se a r. sentença recorrida, que bem decidiu a lide.

Isto posto, nega-se provimento ao recurso, considerando-se, desde logo, prequestionada toda a matéria arguida pela defesa, a fim de viabilizar a interposição de recursos às Instâncias Superiores.

FRANÇA CARVALHO
RELATOR